Lietuvos Stačiatikių Bažnyčia
BUKIŠKIO STAČIATIKIŲ KRISTAUS GIMIMO PARAPIJA
Juridinio asmens kodas 301004570 | Sodų g. 8, Bukiškis, LT-14180 Vilniaus r.
El. p. 863693506@inbox.lt | Tel. +370 636 93 506

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui ir Seimo nariams

KREIPIMASIS

Dėl tikėjimo laisvės ir nuosavybės teisių apsaugos svarstant įstatymų projektus Nr. XVP-1979 ir Nr. XVP-1977

2026 m. lapkričio 8 d. Nr. 2.61108-3 | Bukiškis, Vilniaus r.

Gerbiamasis Seimo Pirmininke, gerbiamieji Seimo nariai,

mes, šį kreipimąsi pasirašantys Bukiškio stačiatikių Kristaus Gimimo parapijos tikintieji, Lietuvos Respublikos piliečiai ir gyventojai, kreipiamės į Jus dėl Seime įregistruotų įstatymų projektų Nr. XVP-1979 ir Nr. XVP-1977. Šie projektai tiesiogiai liečia mūsų tikėjimo laisvę, mūsų parapijos kanoninę priklausomybę ir stačiatikių bendruomenių nuosavybę, todėl prašome prieš priimant sprendimus išgirsti ir mūsų balsą.

Esame Lietuvos žmonės: čia gyvename, dirbame ir auginame vaikus. Gerbiame Lietuvos valstybę, jos Konstituciją ir įstatymus, o pamaldose meldžiamės už Lietuvą, jos valdžią ir kariuomenę.

Projekte Nr. XVP-1979 siūloma įtvirtinti, kad Lietuvos ortodoksų (stačiatikių) bendrijai atstovautų religinis centras, nustatytas Konstantinopolio visuotinio patriarchato kanonais ir vidaus normomis. Su šiuo siūlymu nesutinkame. Mūsų parapija priklauso Lietuvos Stačiatikių Bažnyčiai, kuriai vadovauja Vilniaus ir Lietuvos metropolitas Inokentijus. Juo pasitikime ir norime išsaugoti šią kanoninę priklausomybę. Gerbiame stačiatikius, pasirinkusius kitą bažnytinę jurisdikciją, ir prašome lygiai taip pat gerbti mūsų pasirinkimą.

Konstitucijos 43 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad bažnyčios ir religinės organizacijos laisvai tvarkosi pagal savus kanonus ir statutus. Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo 5 straipsnis ortodoksų (stačiatikių) bendriją pripažįsta tradicine, nesiedamas jos su kuriuo nors patriarchatu. Todėl, mūsų įsitikinimu, ne valstybė, o pati Bažnyčia savo nustatyta tvarka turi spręsti, kas jai ir jos parapijoms vadovauja ir atstovauja. Europos Žmogaus Teisių Teismas ne kartą yra pabrėžęs, kad valstybė, spręsdama su religinėmis bendruomenėmis susijusius klausimus, privalo išlikti neutrali ir nešališka, o priemonės, kuriomis religinė bendruomenė ar jos dalis prieš savo valią verčiama paklusti vienai vadovybei, pažeidžia religijos laisvę (pvz., *Supreme Holy Council of the Muslim Community v. Bulgaria*, 2004; *Holy Synod of the Bulgarian Orthodox Church (Metropolitan Inokentiy) and Others v. Bulgaria*, 2009).

Projekte Nr. XVP-1979 taip pat numatomi pagrindai nepripažinti religinės bendrijos tradicine ar kitaip valstybės pripažinta, jei jos administracinis centras susijęs su subjektais, kuriems taikomos sankcijos, arba jei jos veikla kelia grėsmę valstybės saugumui ar viešajai tvarkai. Pripažįstame valstybės pareigą užtikrinti nacionalinį saugumą ir viešąją tvarką. Vis dėlto Konstitucijos 26 straipsnio 4 dalis leidžia riboti laisvę išpažinti religiją tik įstatymu ir tik tada, kai būtina garantuoti visuomenės saugumą, viešąją tvarką, žmonių sveikatą ir dorovę ar kitas asmens pagrindines teises ir laisves. Tokie ribojimai turi būti grindžiami konkrečiais, patikrinamais faktais ir būti proporcingi, o atsakomybė – individuali: jei kuris nors asmuo pažeistų įstatymus, valstybė turi pakankamai teisinių priemonių reaguoti būtent į jo veiksmus. Kaip savo išvadose pažymėjo Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, remdamasis Konstitucinio Teismo doktrina, tradicinis statusas grindžiamas istoriškai susiklosčiusia konfesijos vieta visuomenėje ir šimtmečių tradicija, todėl jo negalima paneigti vien dėl bendruomenės išorinių ryšių ar kanoninio pavaldumo. Vien kanoninis ryšys negali būti laikomas grėsmės įrodymu, o visos tikinčiųjų

bendruomenės teisių ribojimas dėl jos bažnytinės priklausomybės nesiderintų ir su Konstitucijos 29 straipsniu, draudžiančiu varžyti žmogaus teises dėl tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.

Projektu Nr. XVP-1977 siūloma sudaryti teisinį pagrindą valstybės institucijų sprendimu perduoti Konstantinopolio visuotinio patriarchato Lietuvos egzarchatui šešis istorinius stačiatikių objektus – bažnyčias ir vienuolynus Vilniuje, Vievyje ir Surdegyje. Bukiškio Kristaus Gimimo bažnyčia tarp jų neįvardyta, tačiau šis klausimas mums nėra svetimas. Savo bažnyčią išlaikome ir prižiūrime bendromis parapijiečių jėgomis ir žinome, ką maldos namai reiškia juose besimeldžiantiems žmonėms. Konstitucijos 26 straipsnis kiekvienam laiduoja teisę su kitais išpažinti tikėjimą ir atlikti religines apeigas, o tėvams – rūpintis vaikų religiniu auklėjimu pagal savo įsitikinimus. Šias teises žmonės įgyvendina konkrečioje parapijoje ir konkrečiuose maldos namuose, kuriuos tikinčiųjų kartos statė, išlaikė ir saugojo.

Konstitucijos 23 straipsnyje įtvirtinta, kad nuosavybė neliečiama ir gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama; nuosavybę saugo ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Pirmojo protokolo 1 straipsnis. Pagal Konstitucijos 43 straipsnio 3 dalį bažnyčios laisvai turi maldos namus. Seimo kanceliarijos Teisės departamentas pažymėjo, kad projekte nurodyti objektai priklauso Lietuvoje įregistruotiems juridiniams asmenims, o nuosavybės teisė negali atsirasti vien todėl, kad įstatymų leidėjas ją paskelbia specialiu įstatymu; ginčai dėl nuosavybės sprendžiami teisme (Konstitucijos 30 ir 109 straipsniai). Be to, bendrosios abiejų projektų nuostatos dėl stačiatikių bendrijos atstovavimo ir jos nekilnojamojo turto, vertinamos kartu, kelia pagrįstą klausimą, ar ateityje nebūtų suabejota ir kitų, projekte neišvardytų, parapijų teisėmis į jų maldos namus. Teisinio tikrumo principas reikalauja, kad tokių abejonių nekiltų.

Atsižvelgdami į tai, pagarbiai prašome:

1. nepritarti projektų Nr. XVP-1979 ir Nr. XVP-1977 nuostatoms, kuriomis valstybė nustatytų, kas atstovauja stačiatikių bendrijai, kuriomis tradicinis statusas galėtų būti paneigtas dėl bendrijos išorinių ryšių ar kanoninio pavaldumo ir kuriomis religinių bendruomenių maldos namai ir kitas turtas būtų perduodami kitiems subjektams be savininkų sutikimo ir teismo sprendimo;
2. svarstant projektus vadovautis Konstitucijos 23, 26, 29, 30 ir 43 straipsniais, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 9, 11 ir 14 straipsniais bei Pirmojo protokolo 1 straipsniu, Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 18 straipsniu ir atsižvelgti į Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas;
3. galimas grėsmes valstybės saugumui vertinti ir į jas reaguoti individualiai remiantis patikrinamais faktais ir taikant proporcingas priemones, o ne ribojant visos tikinčiųjų bendruomenės teises;
4. prieš priimant sprendimus išklausyti Lietuvos Stačiatikių Bažnyčios, jos parapijų ir kitų suinteresuotų religinių bendruomenių atstovus atsakingo Seimo komiteto posėdyje.

Tikime, kad Lietuvos stiprybė – teisės viršenybė, pagarba kiekvieno žmogaus sąžinei ir religinė taika. Būsime dėkingi, jei Jūsų sprendimai padės šią taiką išsaugoti ir sustiprins visų Lietuvos tikinčiųjų pasitikėjimą savo valstybe.

Pagarbiai
Kunigas Maksimas Krutolevič

STAČIATIKIŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
Bukiškio stačiatikių Kristaus Gimimo parapija

Šio kreipimosi tekstui pritarta 2026 m. lapkričio 8 d. Bukiškio stačiatikių Kristaus Gimimo parapijos susirinkime.
Pridedama: kreipimąsi pasirašiusių asmenų sąrašas, 2 lapų.